

Protocollo e data
Comune di SANTA MARINA
Provincia di Salerno

03 AGO 2026

Protocollo 9436
Nota presentata in duplice copia

COMPOSIZIONE DEL DOCUMENTO
Unica osservazione - 5 facciate
Facciate 1-4: foglio A3 piegato fronte-retro
(modulo e Allegato A)
Facciata 5: foglio A4 separato (Allegato B)
Da acquisire con un unico numero di protocollo
iniziali o firma su tutte le facciate.

Marca da bollo 16,00 EUR
(da apporre su una copia)

Comune di SANTA MARINA
Via Santa Croce
84067 - SANTA MARINA (SA)

OGGETTO: OSSERVAZIONE N. 3 AL PUC - DIMENSIONAMENTO TURISTICO-RICETTIVO, RICOGNIZIONE DELL'OFFERTA ESISTENTE E CONDIZIONI DI ATTUABILITÀ DEGLI AMBITI AT/PRT
PUC ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 107 DEL 30/12/2025 E RIADOTTATO CON DELIBERAZIONE N. 65/2026 - ELABORATI "PROPOSTA DEFINITIVA" MAGGIO 2026

Il/La sottoscritto/a:

Nome
Cognome
Nato/a
Codice Fiscale
Residente in
Piazza/Via
E-mail / PEC

il
n.
Cell.

in qualità di:

☒	Privato/a cittadino/a
☐	Tecnico incaricato dalla proprietà (delega da allegare)
☐	Rappresentante dell'associazione o Ente
☐	Legale rappresentante della Società
☐	Altro (specificare)

Presa visione del Piano Urbanistico Comunale adottato, al fine di apportare il proprio contributo alla formazione del nuovo strumento urbanistico di Santa Marina, presenta la seguente osservazione.

Località	INTERO TERRITORIO COMUNALE			
Piazza/Via	Osservazione generale n. 3: dimensionamento turistico-ricettivo e ambiti AT/prt		n. civ.	N.A.
Foglio catastale	NON APPLICABILE - OSSERVAZIONE GENERALE	Particella/e	TUTTI I 21 AMBITI AT/prt	Superficie Perimetri complessivi circa 117.881 m ² ; ST utilizzata per gli indici 115.681 m ² . Dati distinti dal consumo netto di suolo.
Tipologia	MODIFICA ELABORATI E NORME DEL PUC			

Riferimento agli elaborati del PUC

R.01 - Relazione generale illustrativa, in particolare pp. 109 e 154-167; NTA art. 86 e disciplina delle zone D3/D4 e degli AT/prt; PTCP della Provincia di Salerno, artt. 119 e 128; PO.02.c - Schede operative AT/prt1-AT/prt21; PO.03 2026-2028, in particolare AT/prt3 e AT/prt6; VAS, infrastrutture e disciplina di bonus, PUA, convenzioni e funzioni accessorie.

AUTONOMIA DELL'OSSERVAZIONE. La presente osservazione è autonoma rispetto alle osservazioni nn. 1, 2 e 4 presentate dal medesimo proponente. I documenti sono coordinati esclusivamente nei punti in cui utilizzano la medesima base conoscitiva, in particolare il patrimonio edilizio esistente e la priorità del recupero. Si chiede che la presente osservazione sia registrata e valutata autonomamente in sede di controdeduzione.

Proposta di modifica

PER AT/prt3 E AT/prt6 - Stralciare i due ambiti dal PO.03 2026-2028 oppure stabilirne espressamente l'inefficacia attuativa fino alla pubblicazione di un dimensionamento turistico aggiornato, della ripartizione funzionale della SUL, dei posti letto massimi e della verifica dei carichi cumulativi.

PER GLI ALTRI AT/prt - Vietarne l'inserimento nei futuri Atti di Programmazione degli Interventi fino all'approvazione e pubblicazione della medesima verifica.

PER TUTTI GLI AT/prt - Introdurre un tetto cumulativo operativo, assegnare a ogni ambito un numero massimo di posti letto e distinguere SUL ricettiva da SUL destinata a ristorazione, commercio, benessere e altri servizi accessori.

Redigere una ricognizione aggiornata dell'offerta tramite SUAP, CUSR, CIN/BDSR, Regione Campania e ISTAT, indicandone copertura, lacune e margini di incertezza.

Indicare i programmi di promozione e investimento documentati assunti a fondamento della capacità turistico-ricettiva aggiuntiva, precisandone soggetti proponenti, stato di definizione, tipologia di domanda servita e coerenza con la quantità complessivamente localizzata.

Classificare seconde case, locazioni turistiche, case vacanza, B&B, affittacamere, strutture ricettive, abitazioni vuote e immobili inattivi o recuperabili.

Considerare l'offerta attiva e detrarre la capacità inutilizzata o recuperabile idonea alla stessa domanda; valutare i carichi cumulativi su reti, mobilità, suolo e paesaggio.

Motivazione sintetica

- La R.01 utilizza la presunta destinazione turistica della quasi totalità delle 1.097 abitazioni non occupate da famiglie residenti per ridurre al 3% il patrimonio recuperabile ai fini residenziali, ma non trasforma la stessa supposizione in una ricognizione quantitativa dell'offerta turistica.
- Gli artt. 119 e 128 del PTCP richiedono un documentato dimensionamento turistico, la ricognizione del patrimonio ricettivo esistente, l'analisi decennale di arrivi, presenze e coefficienti di occupazione, la valutazione del patrimonio inutilizzato o dismesso e l'indicazione di documentati programmi di promozione e investimento; tali elementi non risultano ricostruibili in forma unitaria negli elaborati pubblicati ed esaminati.
- Gli elaborati riportano quantità riferite a fasi, componenti o modalità di calcolo differenti - 500 + 200, 550 + 100, un limite di 500 e tabelle pari a 543,64 posti letto - senza una tabella finale che indichi quali valori siano stati superati, quali confermati, quali cumulabili e quale costituisca il tetto operativo vincolante.
- La PO.02.c reca in copertina "n. 12 ATR", ma contiene 21 schede AT/prt: il dato evidenzia un mancato coordinamento formale tra copertina e contenuto, non costituisce da solo prova dell'erroneità del dimensionamento. Le schede attribuiscono superfici e indici, ma non posti letto massimi per comparto né la ripartizione tra SUL ricettiva e accessoria.
- AT/prt3 e AT/prt6 sono programmati per il 2027, ma nel fascicolo pubblicato ed esaminato non è stata individuata una ricognizione aggiornata dell'offerta, delle presenze e dell'occupazione posta a fondamento della programmazione.
- La destagionalizzazione è indicata come obiettivo, ma non è tradotta, nei limiti consentiti dalla disciplina urbanistica e turistico-ricettiva applicabile, in condizioni verificabili di apertura, gestione, servizi fuori stagione, risultati occupazionali attesi e monitoraggio.

Modifica normativa richiesta

Inserire una clausola, anche mediante un nuovo art. 86-bis, che subordini gli AT/prt a un dimensionamento aggiornato e introduca posti letto massimi per ambito, tetto cumulativo, distinzione della SUL e verifica degli effetti complessivi.

Documentazione allegata

- Copia del documento di identità (allegato amministrativo separato).
- Allegato A - Relazione tecnica sul dimensionamento turistico e sugli AT/prt (incorporato nel foglio A3).
- Allegato B - Prospetto aritmetico di riscontro delle 21 schede AT/prt (foglio A4 separato).

SANTA MARINA

13 / 08 / 26

In fede

ALLEGATO A
RELAZIONE TECNICA A SOSTEGNO DELL'OSSERVAZIONE N. 3
Dimensionamento turistico-ricettivo e ambiti AT/prt
Offerta esistente, recupero, stagionalizzazione e carichi cumulativi

1. Premessa e oggetto

La presente osservazione non nega la possibilità che Santa Marina necessiti di un'offerta turistica qualitativamente diversa o maggiormente organizzata. Contesta che quantità e ambiti siano stati resi operativi senza una ricognizione aggiornata dell'offerta esistente, della capacità inutilizzata o recuperabile, della domanda osservata e della tipologia di prodotto turistico effettivamente carente.

2. Quadro prescrittivo

L'art. 86 delle NTA collega le zone turistico-ricettive al soddisfacimento del relativo fabbisogno e prescrive il prioritario riuso degli immobili dismessi o smettibili. Gli artt. 119 e 128 delle Norme di attuazione del PTCP della Provincia di Salerno richiedono un documentato dimensionamento dei fabbisogni turistici, la ricognizione del patrimonio ricettivo alberghiero ed extra-alberghiero esistente, l'analisi decennale di arrivi e presenze e dei coefficienti di occupazione per tipologia e categoria, la valutazione del patrimonio inutilizzato, sottoutilizzato o dismesso e la stima del fabbisogno aggiuntivo anche sulla base di documentati programmi di promozione e investimento. Ne consegue che la nuova edificazione deve essere preceduta dalla quantificazione dell'offerta esistente, della capacità inutilizzata o recuperabile, della domanda osservata e del residuo per tipologia. La presente osservazione prescinde dalla questione della disciplina procedurale transitoria applicabile e si fonda sulle NTA del PUC, sulle prescrizioni del PTCP, sulla coerenza interna degli elaborati e sulla necessità di rendere verificabile il carico massimo valutato.

3. Asimmetria tra dimensionamento residenziale e turistico

La R.01, utilizzando dati del 2011, presume che le abitazioni non occupate da famiglie residenti siano per la quasi totalità seconde case o immobili destinati al mercato stagionale e limita al 3% la quota recuperabile ai fini abitativi. La categoria non coincide, tuttavia, con un insieme omogeneo di offerta ricettiva: comprende potenzialmente seconde case a uso esclusivo, locazioni turistiche, abitazioni effettivamente vuote, immobili degradati o sottoutilizzati. Al contempo, l'offerta turistica comprende anche attività, come alcuni B&B, svolte in abitazioni occupate da residenti. La criticità consiste nell'assenza di una classificazione coerente: la supposizione turistica riduce il patrimonio residenziale recuperabile senza diventare un dato quantitativo dell'offerta turistica.

4. Quantità da riconciliare

Documento	Dato o prescrizione	Esito della verifica	Rilevanza
R.01, indicazione preliminare	Almeno 500 posti letto nella fascia costiera e 200 nell'area ex itticoltura.	Quantità preliminari riferite ad aree o fasi differenti.	Occorre indicare quali quantità siano state superate, confermate o rese cumulabili.
R.01, sintesi	550 nuovi posti letto oltre a 100 da cambio d'uso.	Tra gli elaborati pubblicati ed esaminati non è stata individuata una riconciliazione finale con gli altri valori.	Serve una tabella finale che distingua fasi, componenti, arrotondamenti e tetto vincolante.
R.01, limite / tabelle	Limite indicato di 500; tabelle analitiche pari a 543,64.	I valori possono rappresentare indirizzo, calcolo o arrotondamento, ma la loro funzione non è resa univoca.	Deve essere identificato il tetto operativo vincolante.
PO.02.c	Copertina "n. 12 ATR", ma 21 schede AT/prt.	Mancato coordinamento formale tra copertina e numero effettivo delle schede.	Correzione e coordinamento formale, senza attribuire al refuso valore probatorio autonomo sul dimensionamento.
PO.02.c	ST complessiva utilizzata per gli indici 115.681 m ² ; SUL teorica 32.340,45 m ² .	Non distinta SUL ricettiva e accessoria; nessun posto letto massimo per ambito.	Non è verificabile il rispetto del tetto generale.
PO.03	AT/prt3 e AT/prt6 programmati per il 2027.	Nel fascicolo pubblicato ed esaminato non è stata individuata una ricognizione aggiornata posta a fondamento della programmazione.	Serve inefficacia condizionata o stralcio dal PO.03.

5. Ricognizione dell'offerta e della domanda

La ricognizione deve utilizzare le migliori fonti amministrative e statistiche disponibili e deve dichiarare limiti di copertura e margini di incertezza. Deve distinguere almeno:

- strutture alberghiere e residenze turistico-alberghiere;
- campeggi, villaggi e strutture all'aria aperta;
- B&B, affittacamere, case e appartamenti per vacanze e unità ammobiliate a uso turistico;
- locazioni brevi o turistiche censite mediante CUSR, CIN e BDSR;
- seconde case utilizzate esclusivamente dai proprietari;
- strutture inattive, stagionali, sottoutilizzate, dismesse o recuperabili;
- numero di esercizi, camere, unità e posti letto autorizzati ed effettivamente disponibili;
- arrivi, presenze, permanenza media, apertura mensile e tassi di occupazione per tipologia;
- programmi di promozione e investimento documentati assunti a fondamento della capacità aggiuntiva, con soggetti proponenti, stato di definizione, prodotto turistico e domanda servita.

6. Fabbisogno per tipologia

La presenza di seconde case non esclude automaticamente la necessità di alberghi e strutture organizzate. Il Piano deve però dimostrare quale prodotto manchi: alberghiero, extralberghiero, campeggio, struttura congressuale, servizi per gruppi, offerta annuale o altra tipologia. L'offerta attiva deve essere considerata nel quadro della domanda; la capacità inutilizzata, riattivabile o recuperabile idonea alla stessa domanda deve essere detratta prima di attribuire nuova capacità edificatoria.

7. Tetti operativi e attuazione

- numero massimo di posti letto, camere o unità per ciascun AT/prt;
- quota massima di SUL destinata all'ospitalità e quota accessoria;
- tetto cumulativo inderogabile e contatore delle capacità già autorizzate;
- condizioni di gestione e mantenimento della destinazione turistico-ricettiva, coerenti con la tipologia autorizzata;
- condizioni misurabili di stagionalizzazione e monitoraggio, nei limiti consentiti dalla disciplina urbanistica e turistico-ricettiva applicabile;
- divieto che bonus e premialità incrementino il carico oltre il limite valutato.

8. Carico cumulativo

Il dimensionamento deve valutare il carico massimo complessivo degli AT/prt e non soltanto i singoli PUA. Devono essere quantificati disponibilità idrica e picchi estivi, capacità fognaria e depurativa, rifiuti, traffico, parcheggi, impermeabilizzazione, rischio idraulico, paesaggio costiero e qualità delle acque. La VAS e le schede devono essere coordinate con il tetto effettivamente attuabile.

9. Conseguenza e richiesta

Per AT/prt3 e AT/prt6 si chiede lo stralcio dal PO.03 o l'espressa inefficacia attuativa fino alla verifica. Per gli altri ambiti si chiede il divieto di inserimento nei futuri APL. Per tutti gli AT/prt si chiede l'introduzione dei limiti quantitativi e funzionali necessari a rendere controllabile il dimensionamento. Le schede attribuiscono SUL ma non distinguono la quota ricettiva dalla quota accessoria e non assegnano posti letto ai singoli ambiti; pertanto il rispetto del tetto complessivo non è verificabile.

10. Testo normativo suggerito

"Art. 86-bis - Verifica e attuazione del dimensionamento turistico-ricettivo. 1. Gli ambiti AT/prt sono attuabili soltanto dopo l'approvazione e pubblicazione di un documento unitario di dimensionamento aggiornato. 2. Il documento utilizza le migliori fonti amministrative e statistiche disponibili, ne dichiara copertura e incertezze e distingue le componenti dell'offerta e del patrimonio esistente. 3. Sono quantificati esercizi, camere, unità, posti letto, aperture, arrivi, presenze, occupazione e capacità recuperabile; sono inoltre indicati i documentati programmi di promozione e investimento assunti a fondamento della capacità aggiuntiva, con soggetti proponenti, stato di definizione, prodotto turistico e domanda servita. 4. Il fabbisogno residuo è determinato per tipologia; a ogni AT/prt sono attribuiti posti letto massimi e quote di SUL ricettiva e accessoria. 5. La somma delle capacità autorizzate non può superare il tetto cumulativo. 6. Fino alla verifica, AT/prt3 e AT/prt6 non producono effetti attuativi nel PO.03 e gli altri AT/prt non sono inseribili negli APL. 7. Bonus e premialità sono compresi nei limiti massimi valutati. 8. Quando il residuo risulti inferiore alla capacità localizzata, ambiti e quantità sono ridotti o stralciati."

11. Controdeduzione richiesta

Si chiede che la controdeduzione identifichi la quantità turistica ritenuta vincolante, le componenti dell'offerta considerate, i dati di domanda, la capacità recuperabile, la ripartizione per ambito e il carico cumulativo. Gli atti non compresi nel fascicolo pubblicato devono essere messi a disposizione prima dell'approvazione definitiva; ove introducano elementi sostanzialmente nuovi, si chiedono le conseguenti misure partecipative previste dalla disciplina applicabile.

Elaborati e fonti richiamati

- PUC Santa Marina - R.01 Relazione generale illustrativa, maggio 2026, pp. 109 e 154-167.
- PUC Santa Marina - NTA, maggio 2026, art. 86 e disciplina delle zone turistico-ricettive.
- Provincia di Salerno - PTCP, Norme di attuazione, artt. 119 e 128.
- PUC Santa Marina - PO.02.c, Schede operative AT/prt1-AT/prt21.
- PUC Santa Marina - PO.03, Atti di programmazione 2026-2028.
- Regione Campania - Censimento delle strutture ricettive e delle attività di locazione breve o turistica: CUSR, CN e BDSR.
- ISTAT - Capacità degli esercizi ricettivi e Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi

ALLEGATO B

PROSPETTO ARITMETICO DI RISCONTRO DELLE SCHEDE AT/prt

Il prospetto riporta la superficie territoriale ST e l'indice UT delle schede PO.02 c e calcola la SUL teorica come $ST \times UT$. Non stima l'effettiva edificazione o i posti letto: serve esclusivamente a rendere verificabile la capacità attribuita dagli indici e la necessità di distinguere SUL ricettiva e funzioni accessorie.

ID	Località indicata	Proprietà	ST (m ²)	UT	SUL teorica (m ²)
AT/prt1	Orto del Conte	Privata	4.930	0,45	2.218,50
AT/prt2	Orto del Conte	Privata	2.051	0,45	922,95
AT/prt3	Orto del Conte / zona porto	Pubblica	7.766	0,45	3.494,70
AT/prt4	Via Ferrovia	Privata	7.237	0,15	1.085,55
AT/prt5	Via D'Ombre	Privata	1.100	0,45	495,00
AT/prt6	Piazza del Popolo / Via D'Ombre	Pubblica	2.580	0,45	1.161,00
AT/prt7	Lato Café Le Port	Privata	8.000	0,45	3.600,00
AT/prt8	Via D'Ombre	Privata	4.850	0,45	2.182,50
AT/prt9	Via D'Ombre	Privata	8.600	0,45	3.870,00
AT/prt10	Via D'Ombre	Privata	19.000	0,15	2.850,00
AT/prt11	Via D'Ombre	Privata	6.000	0,15	900,00
AT/prt12	Via D'Ombre	Privata	9.600	0,15	1.440,00
AT/prt13	Itticoltura	Privata	7.728	0,45	3.477,60
AT/prt14	Torre Oliva	Privata	5.600	0,15	840,00
AT/prt15	Torre Oliva	Privata	6.783	0,15	1.017,45
AT/prt16	Fratta	Privata	5.000	0,15	750,00
AT/prt17	Santa Marina	Privata	4.000	0,15	600,00
AT/prt18	Pixous	Privata	576	0,45	259,20
AT/prt19	Via Ferrovia	Privata	1.500	0,15	225,00
AT/prt20	Crocifisso	Privata	1.000	0,15	150,00
AT/prt21	Hangar	Privata	1.780	0,45	801,00
TOTALE			115.681		32.340,45

Nota: per AT/prt6 la scheda descrive una superficie complessiva di 4.780 m², composta da 2.580 m² di ST assoggettata all'indice e 2.200 m² destinati a parcheggi e verde pubblico. Nel totale è conteggiata soltanto la ST usata per il calcolo della SUL.

SANTA MARINA

03/08/16

In fede